# Code du travail

EN VIGUEUR AU 05/11/2026

- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
  - Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
    - Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
      - Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles L1231-1 à L1238-5)
        - Chapitre IV : Conséquences du licenciement (Articles L1234-1 à L1234-20)
          - Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement (Articles L1234-1 à L1234-18)
            - Sous-section 2 : Indemnité de licenciement. (Articles L1234-9 à L1234-11)

## Article L1234-11

EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 DÉC. 2025

Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88 , la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

NOTA :